O.Z. JULIACA-PRICO
COBRANZA COACTIVA

RESOLUCIÓN COACTIVA Nº 2110070049655

DEUDOR TRIBUTARIO : DSM CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
NÚMERO DE RUC : 20447968216
DOMICILIO FISCAL : MZA. A LOTE 18 URB. URB. TAPARACHI APIRAJ - PUNO - SAN ROMAN - JULIACA
REFERENCIA UBICACIÓN: COSTADO DE PETRO PERU PORTON AZUL
EXPEDIENTE NÚMERO : 2110060026442
AUXILIAR COACTIVO : Tito Loza Bremetch

TERCERO RETENEDOR : PROCESOS ALIMENTARIOS M&D EIRL
NÚMERO DE RUC : 20447623669
DOMICILIO FISCAL : AV. POLIGONO MZA. A18 LOTE. D URB. TAPARACHI PUNO - SAN ROMAN - JULIACA

JULIACA, 12 de Setiembre del 2023

VISTOS Y CONSIDERANDO: **PRIMERO:** Que, el procedimiento de cobranza coactiva a cargo de la Administración Tributaria se fundamenta en las disposiciones contenidas en los Artículo s 114° al 123° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo N.º 133-2013-EF y normas modificatorias, en adelante Código Tributario, y en el Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva, aprobado por la Resolución de Superintendencia N.º 216-2004/SUNAT, en adelante Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva; **SEGUNDO:** Que, habiendo sido notificado el Tercero Retenedor **PROCESOS ALIMENTARIOS M&D EIRL** identificado con **RUC N° 20447623669** con la Resolución Coactiva N° 2110070049424, de fecha de fecha 14 de agosto de 2023, en la cual se ordena, **TRÁBESE EMBARGO EN FORMA DE RETENCIÓN** hasta por la suma de **DOCE MIL SETENTA Y CUATRO Y 00 /100 SOLES (S/ 12,074.00)**; sobre los derechos de créditos, acreencias, bienes, valores y fondos de los que el deudor tributario sea titular y que estén en posesión del Tercero Retenedor; **TERCERO:** Que, habiendo realizado el Tercero Retenedor la Comunicación de Importes Retenidos, mediante el escrito N° 02139540272818 presentado vía el Formulario N° 5011 de fecha 21 de agosto de 2023 señalando que el deudor tributario es cliente del ejecutado existiendo un monto a retener, por lo cual se cumple con lo dispuesto en la Resolución Coactiva antes precitada; **CUARTO:** Que, conforme a lo establecido en el quinto párrafo del numeral 4 del Artículo 118° del Código Tributario *"(…) Si el tercero incumple la orden de retener y paga al ejecutado o a un designado por cuenta de aquél, estará obligado a pagar a la Administración Tributaria el monto que debió retener bajo apercibimiento de declarársele responsable solidario, conforme lo dispuesto en el numeral 3 del Artículo 18°"*; concordante con lo señalado en el literal f) del Artículo 20 del Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva, el deudor tributario que incumple con la obligación de retener el importe comunicado será declarado responsable solidario de la obligación tributaria hasta por el total del monto omitido de retención y entrega; **QUINTO:** Que, bajo los fundamentos antes señalados y en atención a las facultades conferidas al Ejecutor Coactivo y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 116º del Código Tributario concordante con el Artículo 5º del Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva; **SE RESUELVE:** **PRIMERO.- ORDÉNESE** al Tercero Retenedor **PROCESOS ALIMENTARIOS M&D EIRL** identificado con **RUC N° 20447623669, CUMPLA CON ENTREGAR EL MONTO RETENIDO** en moneda nacional, en el plazo máximo de **CINCO (05) DÍAS HÁBILES** de notificada la presente Resolución, mediante cheque certificado o cheque de gerencia, a nombre de SUNAT/BANCO DE LA NACIÓN en el local de la SUNAT sito en Jr. 7 de Junio 575 – Juliaca o en cualquier Centro de Servicios al Contribuyente a nivel nacional, hasta por la suma dispuesta en la Resolución Coactiva N° 2110070049424, de fecha 14 de agosto de 2023, bajo apercibimiento de declarársele responsable solidario, conforme a lo señalado en los considerandos de la presente Resolución; **SEGUNDO.-** Poner a conocimiento que si la acreencia estuviera expresada en moneda extranjera, utilizar el tipo de cambio bancario vigente a la fecha de la entrega del cheque certificado o cheque de gerencia. **NOTIFÍQUESE** la presente Resolución Coactiva al tercero retenedor y al deudor tributario conforme a Ley.

YAHAIDA CRUZ TICONA
EJECUTOR COACTIVO
SUNAT - INTENDENCIA REGIONAL AREQUIPA

BREMETCH TITO LOZA
AUXILIAR COACTIVO
INTENDENCIA REGIONAL DE AREQUIPA
SUNAT - OZ JULIACA